

**עין משפט**
גד מצוה

א א מיי פֿיד מהלסט ציבורט ה'1 סגט עפון רח טושע' ייד ס'י שטו סעיף א:

ג ג מיי פֿיי מהלסט אסוריי ציאלע ה'1 די:

ד ד מיי פֿיה מה'1 צבורט ה'1 א טושע' ייד סימן

ה ה מיי פֿיה מהלסט מהללנט אסוריות ה'1 יא טושע' ייד סימן קעטף ג:

ו ו מיי פֿא מהלסט יצוט הללנט מ'1 טושע' הע'ע ס'י קטן ספף א וס'י קטע ספף יא: וס'י קטע ספף יא:

## שיטה מקובצת

אן זכר דרך דופן: אן תיבות דאיבעטט לידה מבכור נמחק: אן נפשות היה כדבריו: אן טינוף (עי בתוס' דף מ ע"א ותוס' נדה דף דה ע"א): אן ובאשה ע"י תוס' ב"ק דף יא ע"א: אן ואילך ספק אבאי ויל דותר רוב: אן אולי רבנן דתרי: אן רובא דתנאי: אן לאיש אלא מה: אן רוב קטנים: יא בתר דרך קטנות: יא יוצא דופן בין אבאי לרבינא ליכא: יא האוי דבכור לרחמיס הוא דאיכא ובכור לזכרים ולילייה: יא חד ונסבירא דיוצא: אן סתם יכול אפילו: אן דמפשיטמיה דקרא הור: אן כולוהי ויש לשון דקרא אבל זה עיקר: יא ספק ולד תיבת סימן נמחק: יא באיסור אשת אח תיבת ביום נמחק: יא מן שתיס: אן הנה הא אחרי: אן כתב בפרשה ומקשינן: יא דבתנאי בפי מצות חליצה בירושלמי ע"י בתוס' (דף כז ע"ב): אן החולצת לקטן חליצתה: אן אלא לכתחילה אינה: אן דאיכ לערבה בהרי: אן דעליי מינה חורש: אן קתיי תחלוץ משתגדיל וגבי: אן אמר לא סתם דברי יצחק בריה דרי חייא ומטי בי בטם ר' יונה דר"ם: אן חולצין ואכתי לא קים להו טעמא דטעמא תמצא איילוניות: אן איילוניות דירושלמי אינו מזכיר כי אם על טעם: אן האחים ושוב אינה: אן הביא סימני סריס ער: אן לא בולדו בו סימני:

## רבינו גרשום

אי למעוטי יצתה נקבה לפניו דרך רחם מפטר רחם נפקא: אי ש"כ בכור למעוטי יצא אחד יוצא דופן. וזר לאל קדוש דבעינן בכור לרחמיס ולזכרים. אבל אי יצתה נקבה לפניו דרך דופן אפי' הכי ובי בכור אפי' דלא היו בכור לידה. אלאמ דבכור דלדבר אחד דמחוסר דבר אחד בלבד היו בכור: א"ל רב אחא מדיפתא לרבינא תינה. כלומר בשלמא מאי דאמרת דהיכא יוצא זכר דרך דופן וזכר הבכור דרך רחם דלא קדוש דקא ממעט ל' מבכור איניח ל' דאנן בעינן בכור לכל דבר: אלא. מאי דאמרת דהיכא יצתה נקבה דרך דופן וזכר בכור דרך רחם א' דליקדוש בשום

דלא איכא בכור לזכרים ובכור לרחמים אמאי ליקדוש (הא כתב רחמנא כל הבכור אשר יולד אלאמ דבעי נמי בכור ללידה): אלא מחזורתא כדאביי. בדתיין לעולם בכור לדבר אחד לא היו בכור וירשא הכי (קאמר כו') וכלל הכי מביינן: (א"ל רב אחא מדיפתא לרבינא תינה היכא יוצא זכר דרך רחם דלא קדוש דאיבעט יליה מבכור דבכור לרחמים איכא בכור לזכר ליכא אלא איכא יצתה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם בתמיחא ליקדוש דהא איכא בכור לזכר ובכור לרחמים אלא מחזורתא כדאביי): פליק פירקא

(אם) עו בת שנתה לקח וילדה בטוף שנתה: ודאי לכהן. דבכור הוא דבתוך שנתה לא ילדה קודם השתא: מיכן ואילך. אם קנאה יתירה מבת שנה וילדה: ספק. הוא אם ילדה קודם אי לא וטפס היו בכור וירעה ויאכל במומי: וכן דלת בת שתיס ודאי לכהן. קודם אפי' וילדת: ופרה וחמור בני שלשה ודאי לכהן מיכן ואילך ספק. וטפס דחמור במקום ערייה דבהמה טהורה ויפריש מלך תחת זה ספק פטר חמור וזמא לעצמו: אילו בולד. ממש דבהמה נפטרה מן הבכורה היה כדבריו דעו בת שנתה ודאי לכהן וכו': אלא אמרו יוסף וטין וכל בבחמה דקה טינוף. אם הפילה דם מרחמה אותו דם היה ולד אלא שהפילה ולהיה דם טר טינוף יליה לטוף ה' חריש משום הכי הכל ספק אפי' בת שנתה: כל שידוע שביכרה. או בטינוף או בלידה אין כאן לכהן: ושידוע שלא ביכרה ודאי לא בטינוף ולא בלידה: ואם ספק. היינו הלוקח ואפילו בתוך שנתה: ששפעה חזרת דם קשה דחררה היינו נמי יוסף ולד ותיקבר ביין בכור ונפטר שוב מן הבכורה: ואמאי ספק. כלומר דאינו נאכל אלא במומי: לימא הלך אחר וכו' והא ודאי מילד אוליד. בתוך שנתה והאי דקא ילדה השתא אחר שנתה ליהוי חולין גמורין ויאכילו בלא מום: כדכר מאיר. דלימאק לה דמצינ בההוא כדאמר לקמן איכא נמי מיעוט בהמה דלא ילדה בתוך שנתה הילכך הוי ספק: אפי' תימא. ר' ישמעאל כרבנן ס"ל דאולי בתר רובא: וכי אולי בתר רובא ברובא דאיתיה לקמן כגון תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה כו'. דכיון דאיכא ט' חנויות לקמן מוכרי כל דפריש מרובא פריש מחדתורין דאולי בתר רוב: אבל רובא דליתיה לקמן. (לא לוד לקמן) (כמו רובא דבהמת) אולי נמי בתר מיעוט דלא ילדי הילכך ספק: קטן וקטנה דרובא דליתיה לקמן. דלא חזינא רובא דעלמא אי הוי פריטיס אי הוי פריטיס אי לא. ואפי' הכי אולי בתר רובא: דתנן כו' איש כתיב גבי חליצה ודאי גבי יבום דכתיב אלא אם יחפון האיש: ונמצא פוגע בעברה ולא מייקימא מצות יבום: ורבנן. סברי מייבמין דויל בתר רוב קטנים (כלל) ואף על גב דליתא קמן:

(א) נצלה דלא קדוש אמאי ליקדוש דהא איכא בכור לזכרים ובכור לרחמים אלא מחזורתא כדאביי וכו':

## יט:

**פרה** וחמור בנות ששש ודאי בבהן. אין לפרש דיוולדת מוך שמי שנים אלא דלס איתא שילדה בשנה שניה לא היתה חוזרת ויולדת בשלישית אע"ג דגדולה יולדת בכל שנה כענין שפי' רש"י בגמ' גבי גדייה לאמר יולדת אינה חוזרת ויולדת מוך שהגדולות חוזרות ויולדות בתוך שנתן הקטנות היולדות אין חוזרות ויולדות בתוך שנתן אין לפרש כן דבהדיא אמרי' בריס אין מעמידין (ע"ו דף כד): גבי ואת צניהם כלו צניה אפי'בחוטה מצת שלש מי יולדת והמתן פרה וחמור בנות שלש ודאי לכהן ש"מ א מוך שמים לא ילדה כלל: **ובגסה** שיליא ובאשה שפיר ושיליא. צפ' צהמה המקסה (חולין דף עו). תנן שליא שילתה מקצתה אסורה באכילה כסימני ולד צאשה כך סימני ולד צצהמה משמע שפשוט צאשה יותר מצצהמה ומימיה <sup>ט</sup> דכדי תנן הכל צצהמה כמו אשה ולית ספריס דלא גרסי התם כן אלא גרסי סימני וולד צאשה סימני וולד צצהמה ורבי אומר שיש ליישב הגירסא דמשום דשפיר אינו סימני ולד צצהמה כמו צאשה נקט כי האלי לישנא דמ"מ שליא היא סימני ולד צצהמה כמו דופן בין אבאי לרבינא ליכא: **איש** כתב <sup>טז</sup> רחמנא ומקשינן אשה פאיש. משמע הכא דחליצת קטנה פסולה דלאורייתא כמו קטן ומימה דבתנאי <sup>יג</sup> צפרק מצות חליצה (ויצמות קד): צירושלמי גרסינן החולצת יא מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה מחלוץ משתגדיל ואס לא חלצה חליצתה כשרה וכן יש צמקתס ספריס שלנו וקאמר בגמ' <sup>יז</sup> וז דברי ר' מאיר דקאמר איש כתב בפרשה ומקשינן אשה לאיש משמע דמודה ר' מאיר דחליצתה כשרה יעצב אלא יא לכתחלה אינה חולצת ולרבנן חולצת אפי' לכתחלה וצירושלמי נמי מוקים לה כר' מאיר וצבז ספריס שלנו גרסינן חליצתה פסולה אצל קשה דא"כ יחסי ילמדה צהדי אינך דקתני צצא דלעיל א מרש ומרשת וקטן ולמיני הכי מרש שנחנך והמרשת שחלצה והחולצת מן הקטן וקטנה שחלצה חליצתן פסולה ועוד דמאי שנא דגבי קטנה קמני תחלוץ יא משתגדל וגבי קטן לא תני הכי ועוד דפשיטא כיון דחליצתה פסולה דתחלוץ משתגדיל לכן נראה דגרסי' כשרה כמו צירושלמי

וה"ל דרשא דהכא דמקשינן אשה לאיש אסמכתא בעלמא היא וטעמא משום דגוריון אשה אטו איש אי נמי גוריון חליצה אטו יצאס וכן לאשמע צירושלמי דקאמר צנמרא דההיא משנה דגרסי' התם חליצתה כשרה רבי שמעון צברי יומי בעא קומי רבי מה בין קטן מה בין קטנה אמר ליה רבי מאיר היא דלמך דאין חולצין ואין מייבמין את הקטנה שמה תמנא איילוניות משמע דכולה חד טעמא היא ומייה אין נראה דהא רבנן אמרי ליה יפה אמרת שאין חולצין כו' <sup>א</sup> ואין מייבמין את הקטנה שמה תמנא איילוניות ואין מזכיר כי אם טעם יבום אצל טעמא דאין חולצין אס הוא דמרבנן הוי גזירה אשה אטו איש ולמאי דגרסינן בצספריס שלנו פסולה יא וצירושלמי אין מזכיר כי אם טעם יבום אצל טעמא דאין חולצין ככו"ע ובקטנה איכא פלוגתא והא דתנא תחלוץ משתגדיל לאשמועינן דוקא למ"ד פסולה תחלוץ משתגדיל אצל למ"ד כשרה אפי' לכתחלה לא תחזור ותחלוץ ועוד י"ל דלמ"ד בריס כל הגט (גיטין כה). קטן <sup>א</sup> ואנפליא פסולין ואין פוסלין אפטרעך לאשמועינן גבי קטנה תחלוץ לאשמועינן דחליצה פסולה ופוסלת על האחים <sup>א</sup> וש"מ אינה מתייצמת: **קבלן** שמה ימצא סריס. וא"ת למ"ד צפרק הערל (ויצמות דף פ): סימני סריס עד שיהא צבולן יחיו אי משמין <sup>א</sup> עושה כיפה וי"ל דהיכא דלא הניא <sup>א</sup> סימנין עד רוב שנותיו חשיב סריס צנא סימני סריס כדאמרין צפ' הערל <sup>א</sup> (שם):

ובגדה (דף מז): וכי לא <sup>א</sup> עלו סימני סריס עד כמה עד רוב שנותיו:

## הלוקח עובר פרתו

דאי למעוטי יאסה נקבה לפניו. דרך רחם מפטר רחם נפקא אלא למעוטי יואל אחר יואל יא דרך דופן. בין אציי (לרצח) (לרצינאל) ליכא מידי אלא צמשעוטיה דקרא פליגי: אי ס"ד צבור לדבר אחד. משמע <sup>א</sup> צבור ויואל אחר יואל דופן לא ממשעוטהא אימעטי אלא

מריצויה תינה היכא דליא זכר תחלה דרך דופן והדר נפק זכר אחרינא דרך רחם דההוא אימעטי מריצויה דקרא דמסתצרה דקרא אתא למעוטי יא דהא <sup>א</sup> דצבור לרחמיס הוא דאיכא לצבור לזכרים וללדה ליכא: אלא היכא דיאסה נקבה דרך דופן. והדר נפק זכר דרך רחם ליקדוש דהא הוי צבור לתרי מיילי לרחמיס ולזכרים <sup>א</sup> ומריצויה דקרא לא מניח למעוטי אלא חד יא <sup>א</sup> מסתצרה דיואל אחר יואל דופן זכר קממעט ולא יואל אחר יואל דופן נקבה ואמאי קמני צצרייתא סתם אטו אפילו יואל אחר יואל דופן וס"ל פליגי בין זכר לנקבה: אלא מחזורתא כדאציי. דמשעוטיה <sup>א</sup> הוי צבור לכל מיילי משום הכי מימעטי כולוהי יא:

## הדרן עלך הלוקח עובר פרתו

**הלוקח** \*בהמה מן העובר כוכבים ואינו יודע אם ביכרה אם לא ביכרה רבי ישמעאל אומר עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק רחל בת שתיס ודאי לכהן מכאן ואילך ספק <sup>א</sup> פרה וחמור \* בנות שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק אמר לו רבי עקיבא אילו בוולד בלבד הבהמה נפטרת <sup>א</sup> <sup>ב</sup> כדבריו אלא אמרו <sup>ב</sup> סימן <sup>ב</sup> הוולד בבהמה דקה טינוף <sup>א</sup> ובגסה שיליא יובאשה <sup>א</sup> שפיר ושיליא זה הכלל כל שידוע שביכרה אין כאן לכהן כלום וכל שלא ביכרה הרי זה לכהן יואם ספק יאכל במומו לבעלים: גמ' מיכן ואילך <sup>א</sup> אמאי ספק הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן נינהו והא ודאי מילד אוליד לימא רבי ישמעאל כר' מאיר <sup>א</sup> ס"ל <sup>א</sup> דחייש למיעוטא אפי' תימא רבנן כי אולי <sup>א</sup> בתר רובא ברובא דאיתיה קמן כגון יתשע חנויות וסנהדרין אבל רובא דליתיה קמן לא אולי רבנן בתר רובא והא קמן וקטנה דרובא דליתיה קמן וקאולי רבנן בתר רובא <sup>א</sup> <sup>א</sup> דתנן <sup>א</sup> קמן וקטנה לא יחולצין ולא מייבמין דברי רבי מאיר אמרו לו יפה אמרת שאין חולצין איש כתוב בפרשה ומקשינן אשה לאיש <sup>א</sup> מה טעם אין מייבמין אמר להם קמן שמה ימצא סריס קטנה שמה תמצא איילוניות ונמצאו פוגעין בערוה ורבנן זיל בתר <sup>א</sup> <sup>א</sup> (רובא) קטנים ורוב קטנים לאו סריסים נינהו זיל בתר <sup>א</sup> <sup>א</sup> קטנות ורוב קטנות לאו איילוניות נינהו אלא אמר רבא קתמ עס טינא, כעב אשת אס עלא במקום מליה, דתמנא פטריה, דמצי אש מלך פטר לאיילונות (ויצמות כה).

דאי למעוטי יאסה נקבה לפניו. דרך רחם מפטר רחם נפקא אלא למעוטי יואל אחר יואל יא דרך דופן. בין אציי (לרצח) (לרצינאל) ליכא מידי אלא צמשעוטיה דקרא פליגי: אי ס"ד צבור לדבר אחד. משמע <sup>א</sup> צבור ויואל אחר יואל דופן לא ממשעוטהא אימעטי אלא מריצויה תינה היכא דליא זכר תחלה דרך דופן והדר נפק זכר אחרינא דרך רחם דההוא אימעטי מריצויה דקרא דמסתצרה דקרא אתא למעוטי יא דהא <sup>א</sup> דצבור לרחמיס הוא דאיכא לצבור לזכרים וללדה ליכא: אלא היכא דיאסה נקבה דרך דופן. והדר נפק זכר דרך רחם ליקדוש דהא הוי צבור לתרי מיילי לרחמיס ולזכרים <sup>א</sup> ומריצויה דקרא לא מניח למעוטי אלא חד יא <sup>א</sup> מסתצרה דיואל אחר יואל דופן זכר קממעט ולא יואל אחר יואל דופן נקבה ואמאי קמני צצרייתא סתם אטו אפילו יואל אחר יואל דופן וס"ל פליגי בין זכר לנקבה: אלא מחזורתא כדאציי. דמשעוטיה <sup>א</sup> הוי צבור לכל מיילי משום הכי מימעטי כולוהי יא:

**הלוקח** **צהמה**. עז צה שנתה. שילדה בתוך שנתה: ודאי. אותו הולד לכהן דקודם דליכא בכור לרחמיס הוא דליכא בכור לזכרים ולולדות ליכא: <sup>א</sup> ד"ה אלא היכא וכו' לרחמיס ולזכרים וכיון דמריצויה דקרא לא וכו': <sup>א</sup> שם ולא פליג בין זכר: <sup>א</sup> (ד"ש ד"ה ספק וכו' נבעליס ואם ספק של פטר חמור הוא מפריש: <sup>א</sup> ד"ה טינוף וכו' דהוי: <sup>א</sup> ד"ה שפיר עור שיש בו פליג בין זכר: <sup>א</sup> (ד"ה פוגעין וכו' באיסור אשת אח כצ"ל ותיבת ציבוס נמחק:

## גליון הש"ס

פרה וחמור בנות ששש ודאי בבהן. אין לפרש דיוולדת מוך שמי שנים אלא דלס איתא שילדה בשנה שניה לא היתה חוזרת ויולדת בשלישית אע"ג דגדולה יולדת בכל שנה כענין שפי' רש"י בגמ' גבי גדייה לאמר יולדת אינה חוזרת ויולדת מוך שהגדולות חוזרות ויולדות בתוך שנתן הקטנות היולדות אין חוזרות ויולדות בתוך שנתן אין לפרש כן דבהדיא אמרי' בריס אין מעמידין (ע"ו דף כד): גבי ואת צניהם כלו צניה אפי'בחוטה מצת שלש מי יולדת והמתן פרה וחמור בנות שלש ודאי לכהן ש"מ א מוך שמים לא ילדה כלל: **ובגסה** שיליא ובאשה שפיר ושיליא. צפ' צהמה המקסה (חולין דף עו). תנן שליא שילתה מקצתה אסורה באכילה כסימני ולד צאשה כך סימני ולד צצהמה משמע שפשוט צאשה יותר מצצהמה ומימיה <sup>ט</sup> דכדי תנן הכל צצהמה כמו אשה ולית ספריס דלא גרסי התם כן אלא גרסי סימני וולד צאשה סימני וולד צצהמה ורבי אומר שיש ליישב הגירסא דמשום דשפיר אינו סימני ולד צצהמה כמו צאשה נקט כי האלי לישנא דמ"מ שליא היא סימני ולד צצהמה כמו דופן בין אבאי לרבינא ליכא: **איש** כתב <sup>טז</sup> רחמנא ומקשינן אשה פאיש. משמע הכא דחליצת קטנה פסולה דלאורייתא כמו קטן ומימה דבתנאי <sup>יג</sup> צפרק מצות חליצה (ויצמות קד): צירושלמי גרסינן החולצת יא מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה מחלוץ משתגדיל ואס לא חלצה חליצתה כשרה וכן יש צמקתס ספריס שלנו וקאמר בגמ' <sup>יז</sup> וז דברי ר' מאיר דקאמר איש כתב בפרשה ומקשינן אשה לאיש משמע דמודה ר' מאיר דחליצתה כשרה יעצב אלא יא לכתחלה אינה חולצת ולרבנן חולצת אפי' לכתחלה וצירושלמי נמי מוקים לה כר' מאיר וצבז ספריס שלנו גרסינן חליצתה פסולה אצל קשה דא"כ יחסי ילמדה צהדי אינך דקתני צצא דלעיל א מרש ומרשת וקטן ולמיני הכי מרש שנחנך והמרשת שחלצה והחולצת מן הקטן וקטנה שחלצה חליצתן פסולה ועוד דמאי שנא דגבי קטנה קמני תחלוץ יא משתגדל וגבי קטן לא תני הכי ועוד דפשיטא כיון דחליצתה פסולה דתחלוץ משתגדיל לכן נראה דגרסי' כשרה כמו צירושלמי

וה"ל דרשא דהכא דמקשינן אשה לאיש אסמכתא בעלמא היא וטעמא משום דגוריון אשה אטו איש אי נמי גוריון חליצה אטו יצאס וכן לאשמע צירושלמי דקאמר צנמרא דההיא משנה דגרסי' התם חליצתה כשרה רבי שמעון צברי יומי בעא קומי רבי מה בין קטן מה בין קטנה אמר ליה רבי מאיר היא דלמך דאין חולצין ואין מייבמין את הקטנה שמה תמנא איילוניות משמע דכולה חד טעמא היא ומייה אין נראה דהא רבנן אמרי ליה יפה אמרת שאין חולצין כו' <sup>א</sup> ואין מייבמין את הקטנה שמה תמנא איילוניות ואין מזכיר כי אם טעם יבום אצל טעמא דאין חולצין אס הוא דמרבנן הוי גזירה אשה אטו איש ולמאי דגרסינן בצספריס שלנו פסולה יא וצירושלמי אין מזכיר כי אם טעם יבום אצל טעמא דאין חולצין ככו"ע ובקטנה איכא פלוגתא והא דתנא תחלוץ משתגדיל לאשמועינן דוקא למ"ד פסולה תחלוץ משתגדיל אצל למ"ד כשרה אפי' לכתחלה לא תחזור ותחלוץ ועוד י"ל דלמ"ד בריס כל הגט (גיטין כה). קטן <sup>א</sup> ואנפליא פסולין ואין פוסלין אפטרעך לאשמועינן גבי קטנה תחלוץ לאשמועינן דחליצה פסולה ופוסלת על האחים <sup>א</sup> עושה כיפה וי"ל דהיכא דלא הניא <sup>א</sup> סימנין עד רוב שנותיו חשיב סריס צנא סימני סריס כדאמרין צפ' הערל <sup>א</sup> (שם):

## מחזורתא

פוטעה מן הצבורה (נדה כה). שפיר ושיליא. או שפיר או שלא <sup>א</sup> <sup>א</sup> (ויצמות כה). שפיר הכל שחפזין (חולין ו) גבי צוסיס, שגור על כל צוסיס משום אשתא דמות יונה צבר גרמיס והשתחו לה (ויצמות ק"ס). קטן וקטנה. או קטן או קטנה (ויצמות כה). איש כתיב בפרשה. צפרסת מלצה ואס לא יחפון האיש לקחת את יצמנו <sup>א</sup> <sup>א</sup> איש פוטעה חלצה ולא קטן (נדה כב). ומקשינן אשה לאיש. דמצי ואס לא יחפון האיש, ולא קטן, ואסא נמי אע"ג דלא מצי מיעוטא בענין גדולה כאיש, דלימאק לה דמצי בההוא קרא ועלמה יצמנה הסערה (ויצמות קפ). מה טעם אין מייבמין. וינעלו יחד (נדה כב). שמה ימצא סריס. לאו כי קתמא שם הוא ולאו מלוא לייצב, וכן איילונות, וסיון דמייצב צנא מלוא טעא אשח חמיז צתמס ועברה היא וצבתה <sup>א</sup> <sup>א</sup> פוגעין בעברה. (חולין כה) דלאו בני קתמא עס טינא, כעב אשת אס עלא במקום מליה, דתמנא פטריה, דמצי אשח מלך פטר לאיילונות (ויצמות כה).

היינו הלוקח ואפילו בתוך שנתה: ששפעה חזרת דם קשה דחררה היינו נמי יוסף ולד ותיקבר ביין בכור ונפטר שוב מן הבכורה: ואמאי ספק. כלומר דאינו נאכל אלא במומי: לימא הלך אחר וכו' והא ודאי מילד אוליד. בתוך שנתה והאי דקא ילדה השתא אחר שנתה ליהוי חולין גמורין ויאכילו בלא מום: כדכר מאיר. דלימאק לה דמצינ בההוא כדאמר לקמן איכא נמי מיעוט בהמה דלא ילדה בתוך שנתה הילכך הוי ספק: אפי' תימא. ר' ישמעאל כרבנן ס"ל דאולי בתר רובא: וכי אולי בתר רובא ברובא דאיתיה לקמן כגון תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה כו'. דכיון דאיכא ט' חנויות לקמן מוכרי כל דפריש מרובא פריש מחדתורין דאולי בתר רוב: אבל רובא דליתיה לקמן. (לא לוד לקמן) (כמו רובא דבהמת) אולי נמי בתר מיעוט דלא ילדי הילכך ספק: קטן וקטנה דרובא דליתיה לקמן. דלא חזינא רובא דעלמא אי הוי פריטיס אי הוי פריטיס אי לא. ואפי' הכי אולי בתר רובא: דתנן כו' איש כתיב גבי חליצה ודאי גבי יבום דכתיב אלא אם יחפון האיש: ונמצא פוגע בעברה ולא מייקימא מצות יבום: ורבנן. סברי מייבמין דויל בתר רוב קטנים (כלל) ואף על גב דליתא קמן:

## מסורת הש"ס

(א) [ע"ז כד:]: (ב) נדה כה. (ג) ויצמות סא: קיט. גיטין ב: ע"ז לד: מז. חולין ו: יא. פו. נדה לא: מז. חולין מז: (ד) [צ"ל(נמנאל)] (ס) ויצמות סא: קיט. נדה לב. ו) רוב. צ"ק: (ז) רוב. צ"ק: (ח) הוי צ"ק. (ט) צבור לרחמיס הוא דליכא צבור לזכרים ליכא צ"ק. (י) ומסתצרה. צ"ק. (יא) דבריהם סא: (יב) נדה לב. ו) רוב. צ"ק: (יג) ויצמות קה: [וסס] (יד) נדרשנו וליתמננו כהדי. (טו) מצינ צה בשכ' ר' יונה דר"מ. צ"ק. (טז) דירושלמי אין מוכרי כי אם טעם יבום ואין מייבמין את הקטנה שמה תמנא איילונות ככל צ"ק. (יז) ואנפליא. צ"ק. (יח) ועושה. צ"ק. (יט) [צ"ל האשה רבה דף לו.א].

## הגהות הב"ח

(א) גמ' זכר דרך דופן חכר דרך רחם דלא קדוש דלימעוטי מבכור כל"ל ותיבת לידה נמחק: (ב) שם לזכרים ודולדות ליכא: (ג) בבשנה נפטרת היה כדבריו: (ד) שפיר' ד"ה א' ס"ד וכו' דהא בכור לרחמיס הוא דליכא בכור לזכרים ולולדות ליכא: (ה) ד"ה אלא היכא וכו' לרחמיס ולזכרים וכיון דמריצויה דקרא לא וכו': (ו) שם ולא פליג בין זכר: (ז) ד"ה שפיר עור שיש בו ספק וכו' נבעליס ואם ספק של פטר חמור הוא מפריש: (ח) ד"ה טינוף וכו' דהוי: (ט) ד"ה שפיר עור שיש בו פליג בין זכר: (י) ד"ה פוגעין וכו' באיסור אשת אח כצ"ל ותיבת ציבוס נמחק:

## גליון הש"ס

פרה וחמור בנות ששש ודאי בבהן. אין לפרש דיוולדת מוך שמי שנים אלא דלס איתא שילדה בשנה שניה לא היתה חוזרת ויולדת בשלישית אע"ג דגדולה יולדת בכל שנה כענין שפי' רש"י בגמ' גבי גדייה לאמר יולדת אינה חוזרת ויולדת מוך שהגדולות חוזרות ויולדות בתוך שנתן הקטנות היולדות אין חוזרות ויולדות בתוך שנתן אין לפרש כן דבהדיא אמרי' בריס אין מעמידין (ע"ו דף כד): גבי ואת צניהם כלו צניה אפי'בחוטה מצת שלש מי יולדת והמתן פרה וחמור בנות שלש ודאי לכהן ש"מ א מוך שמים לא ילדה כלל: **ובגסה** שיליא ובאשה שפיר ושיליא. צפ' צהמה המקסה (חולין דף עו). תנן שליא שילתה מקצתה אסורה באכילה כסימני ולד צאשה כך סימני ולד צצהמה משמע שפשוט צאשה יותר מצצהמה ומימיה <sup>ט</sup> דכדי תנן הכל צצהמה כמו אשה ולית ספריס דלא גרסי התם כן אלא גרסי סימני וולד צאשה סימני וולד צצהמה ורבי אומר שיש ליישב הגירסא דמשום דשפיר אינו סימני ולד צצהמה כמו צאשה נקט כי האלי לישנא דמ"מ שליא היא סימני ולד צצהמה כמו דופן בין אבאי לרבינא ליכא: **איש** כתב <sup>טז</sup> רחמנא ומקשינן אשה פאיש. משמע הכא דחליצת קטנה פסולה דלאורייתא כמו קטן ומימה דבתנאי <sup>יג</sup> צפרק מצות חליצה (ויצמות קד): צירושלמי גרסינן החולצת יא מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה מחלוץ משתגדיל ואס לא חלצה חליצתה כשרה וכן יש צמקתס ספריס שלנו וקאמר בגמ' <sup>יז</sup> וז דברי ר' מאיר דקאמר איש כתב בפרשה ומקשינן אשה לאיש משמע דמודה ר' מאיר דחליצתה כשרה יעצב אלא יא לכתחלה אינה חולצת ולרבנן חולצת אפי' לכתחלה וצירושלמי נמי מוקים לה כר' מאיר וצבז ספריס שלנו גרסינן חליצתה פסולה אצל קשה דא"כ יחסי ילמדה צהדי אינך דקתני צצא דלעיל א מרש ומרשת וקטן ולמיני הכי מרש שנחנך והמרשת שחלצה והחולצת מן הקטן וקטנה שחלצה חליצתן פסולה ועוד דמאי שנא דגבי קטנה קמני תחלוץ יא משתגדל וגבי קטן לא תני הכי ועוד דפשיטא כיון דחליצתה פסולה דתחלוץ משתגדיל לכן נראה דגרסי' כשרה כמו צירושלמי

## מוסף רש"י

פרה וחמור בנות ששש ודאי בבהן. אין לפרש דיוולדת מוך שמי שנים אלא דלס איתא שילדה בשנה שניה לא היתה חוזרת ויולדת בשלישית אע"ג דגדולה יולדת בכל שנה כענין שפי' רש"י בגמ' גבי גדייה לאמר יולדת אינה חוזרת ויולדת מוך שהגדולות חוזרות ויולדות בתוך שנתן הקטנות היולדות אין חוזרות ויולדות בתוך שנתן אין לפרש כן דבהדיא אמרי' בריס אין מעמידין (ע"ו דף כד): גבי ואת צניהם כלו צניה אפי'בחוטה מצת שלש מי יולדת והמתן פרה וחמור בנות שלש ודאי לכהן ש"מ א מוך שמים לא ילדה כלל: **ובגסה** שיליא ובאשה שפיר ושיליא. צפ' צהמה המקסה (חולין דף עו). תנן שליא שילתה מקצתה אסורה באכילה כסימני ולד צאשה כך סימני ולד צצהמה משמע שפשוט צאשה יותר מצצהמה ומימיה <sup>ט</sup> דכדי תנן הכל צצהמה כמו אשה ולית ספריס דלא גרסי התם כן אלא גרסי סימני וולד צאשה סימני וולד צצהמה ורבי אומר שיש ליישב הגירסא דמשום דשפיר אינו סימני ולד צצהמה כמו צאשה נקט כי האלי לישנא דמ"מ שליא היא סימני ולד צצהמה כמו דופן בין אבאי לרבינא ליכא: **איש** כתב <sup>טז</sup> רחמנא ומקשינן אשה פאיש. משמע הכא דחליצת קטנה פסולה דלאורייתא כמו קטן ומימה דבתנאי <sup>יג</sup> צפרק מצות חליצה (ויצמות קד): צירושלמי גרסינן החולצת יא מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה מחלוץ משתגדיל ואס לא חלצה חליצתה כשרה וכן יש צמקתס ספריס שלנו וקאמר בגמ' <sup>יז</sup> וז דברי ר' מאיר דקאמר איש כתב בפרשה ומקשינן אשה לאיש משמע דמודה ר' מאיר דחליצתה כשרה יעצב אלא יא לכתחלה אינה חולצת ולרבנן חולצת אפי' לכתחלה וצירושלמי נמי מוקים לה כר' מאיר וצבז ספריס שלנו גרסינן חליצתה פסולה אצל קשה דא"כ יחסי ילמדה צהדי אינך דקתני צצא דלעיל א מרש ומרשת וקטן ולמיני הכי מרש שנחנך והמרשת שחלצה והחולצת מן הקטן וקטנה שחלצה חליצתן פסולה ועוד דמאי שנא דגבי קטנה קמני תחלוץ יא משתגדל וגבי קטן לא תני הכי ועוד דפשיטא כיון דחליצתה פסולה דתחלוץ משתגדיל לכן נראה דגרסי' כשרה כמו צירושלמי

## רבינו גרשום

אי למעוטי יצתה נקבה לפניו דרך רחם מפטר רחם נפקא: אי ש"כ בכור למעוטי יצא אחד יוצא דופן. וזר לאל קדוש דבעינן בכור לרחמיס ולזכרים. אבל אי יצתה נקבה לפניו דרך דופן אפי' הכי ובי בכור אפי' דלא היו בכור לידה. אלאמ דבכור דלדבר אחד דמחוסר דבר אחד בלבד היו בכור: א"ל רב אחא מדיפתא לרבינא תינה. כלומר בשלמא מאי דאמרת דהיכא יוצא זכר דרך דופן וזכר הבכור דרך רח